

בגלל שהמצוות הן כל כך רבות, נוצרה מערכת שלמה של שיקולים ואיזונים - (חוץ מעבודה זרה) אין חוק אבסולוטי, תמיד יכול להיות שמצווה מסויימת לא תהיה תקפה. לכן את המערכת הזו צריך לנהל, לקבוע קדימויות. אחת מדרכי הניהול האלו היא חלוקה לקטגוריות.

כמה קטגוריות חשובות:

מצווה לשעתה ומצווה לדורות.

יש מצוות חד פעמיות - למשל מצוות העקדה, שהייתה תקפה רק לאירוע מסויים - ויש מצוות לדורות.

עוד דוגמה למצווה לשעתה היא מצוות האכילה של קורבן הפסח(שבנ"י היו צריכים לאכול אותו כשהם מוכנים לצאת לדרך). המצווה הזו לא נפסקה לדורות, למרות שיש קהילות מסויימות שנוהגים לאכול כך את המצה בליל הסדר.

דוגמה נוספת מיציאת מצרים - לשעתה אכלו מצות רק ביום הראשון, ולדורות נקבעו שבעה ימים. הסיבה היא שמדובר במצוות לא תעשה - ואתה לא שם לב שאתה כשאתה לא עושה משהו, בניגוד למצוות עשה. לכן אם האיסור הוא רק ליום אחד אפשר לעשות את זה בלי להרגיש, אבל אם שבעה ימים לא אוכלים חמץ אז זה כבר יותר בולט.

מצוות עשה ומצוות לא תעשה

עשה דוחה לא תעשה.

מצוות דרבנן ומצוות דאורייתא

לדוגמה - הברכות הן מצוות דרבנן פרט לברכה אחת - ברכת המזון. לא כל הברכות שם בפועל אלא עצם ברכת המזון היא מהתורה.

יש לזה השלכות הלכתיות. למשל במצבים של ספק יש כלל "ספק דאורייתא להחמיר, ספק דרבנן להקל". לכן אם לא זוכרים אם בירכנו או לא - לא מברכים עוד פעם, אלא אם כן מדובר בברכת המזון.

עובר על מצוות - מזיד, שוגג ואנוס

יש עונשים רק על מי שעובר על מצוות במזיד.

מדברים גם על מומר לתיאבון ומומר להכעיס. מומר - הכוונה למי שעובר על מצווה - ממיר מצווה בעבירה. מומר לתיאבון זה לדוגמה יהודי שנקלה לעיירה של גויים ונאלץ לאכול חזיר או לרעוב, ומומר להכעיס זה אחד שאוכל חזיר רק כדי להתגרות, כדי לעבור עבירה. שניהם עוברים עבירה במזיד, אבל עדיין יש הבדל.

העונש על עבירה במזיד הוא מוות או מלקות(אין כלא)

עובר על מצווה בשוגג צריך להעלות קורבן כדי לכפר, אבל הוא לא נענש ממש. היום אין בית מקדש ולא מעלים קורבנות, אז שוגג לא צריך גם את זה.

"אנוס רחמנה פטרי" - הקב"ה פוטר את האנוס מעונש, כי הוא אנוס, זה לא באמת אשמתו. לא דווקא שמישהו אנוס אותך ממש באיומים - פשוט העניינים התגלגלו כך שלא הייתה לו ברירה. אנוס לא צריך להעלות קורבן. יש אמירה תיאולוגית "הקב"ה מגלגל זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב" - כלומר אם קרה המקרה והיית אנוס, אתה צריך לפשפש במעשיך ולהבין למה זה קרה לך. אבל זו לא הלכה - אין שום סנקציות על אנוס.

בין אדם למקום ובין אדם לחברו

"על עבירות בין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. על עבירות בין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו."

מצוות עשה שהזמן גרמן ומצוות עשה שלא הזמן גרמן

מדובר רק על מצוות עשה. זו קטגוריה מאוד חלשה - כשיש הנתגשות קטגוריות אחרות יותר חשובות.

יש מצוות שעושים כי הגיע זמן מסויים (לדוגמה תפילין - ביום ולא בלילה), ויש מצוות שתמיד מתקיימות (למשל מזוזה - היא תמיד צריכה להיות שם). ההשלכה ההלכתית היא שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. יש לזה גם יוצאי דופן - למשל אישה מחוייבת על מצוות אכילת מצה, כי הם היו באותו נס. דוגמה נוספת - נשים מחויבות בקידוש בשבת. הסיבה לכך היא "שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו" שבעשרת הדברות, פעם אחת כתוב לזכור את יום השבת ופעם אחת כתוב לשמור. באופן כללי "זכור" זה מצוות עשה ו"שמור" זה מצוות לא תעשה. הגמרא אומרת שבמקרה הזה שמור וזכור דבוקים ביחד, ומכיוון שהאישה חייבת במצוות לא תעשה שקשורות בשבת, היא חייבת גם במצוות עשה, שכן אי אפשר להפריד בין המצוות של שבת.

חוקים ומשפטים

להבחנה הזו אין השלכה הלכתית - רק רעיונות. חז"ל מבחינים בין חוקים למשפטים: המשפטים "אלו מצוות שאילו לא נכתבו בדין היה לכתבם". כלומר גם בלי להיות מצווים היינו עושים על זה - למשל איסור גניבה, איסור רצח וכו'. חוקים "אלו מצוות שיצר הרע ואומות העולם משיבים עליהן". משיבים - הכוונה מערערים על תוקפן. מצוות שלא מובן מאליו למה הן טובות - גם יש קול מבפנים (יצר הרע) שאומר "למה אני צריך את זה?" וגם אומות העולם מסתכלים על זה מוזר.

בגדול

בגדול אפשר לומר שחכמים נותנים יחס שוויוני לכל המצוות - אנחנו לא אמורים לעשות חשבונות אילו מצוות יותר שוות. לא אמורים לתת ניקוד למצוות. יש אמירה הלכתית - "העוסק במצווה פטור מן המצווה" - מי שעוסק במצווה מסויימת לא צריך להפסיק אותה בשביל לקיים מצווה אחרת. לדוגמה מי שעוסק בלוויה ומגיע סוף זמן קריאת שמע (זו מצוות עשה שהזמן גרמה - "בשוכבך ובקומך") - אז לא אמורים לעזוב את המת בשביל לקרוא קריאת שמע.